

0003577-95.2013.8.26.0562

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Ofício, Boletim de Ocorrência - 147/2013 - 5º Distrito

Policia de Santos, 147/2013 - 5º Distrito Policia de Santos, 146/2013 - 5º

Distrito Policia de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Henrique Silva da Trindade

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003577-95.2013.8.26.0562 - Controle 2013/000075

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Ofício, Boletim de Ocorrência - 147/2013 - 5º Distrito

Policia de Santos, 147/2013 - 5º Distrito Policia de Santos, 146/2013 - 5º

Distrito Policia de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Henrique Silva da Trindade

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

Vistos.

Por v. acórdão exarado em 27/11/2015, o réu CARLOS HENRIQUE SILVA DA TRINDADE foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,

calculados no valor mínimo unitário, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 309 da Lei nº 9.503/97, afastada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

O v. acórdão transitou em julgado para a acusação, em 01 de julho de 2016 (fls. 303) e para a defesa, em 22 de novembro de 2018 (fls. 406, verso).

Foi expedido mandado de prisão em desfavor do acusado, o qual foi cumprido em 28 de janeiro de 2022 (fls. 442/444).

A guia de recolhimento para execução da pena imposta foi expedida (fls. 462).

A i. defesa do réu formulou pedido no sentido de ser extinta a punibilidade, em virtude da ocorrência da prescrição, salientando que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, devendo ser aplicada a redução do prazo prescricional prevista no artigo 115 do C.P. (fls. 464/466).

O i. representante do M.P. manifestou-se às fls. 469/470, pelo reconhecimento da prescrição apenas em relação ao delito descrito no artigo 309 da Lei nº 9.503/97. No presente caso, considerando-se a pena aplicada no v. acórdão pela prática do delito descrito no artigo 33 da Lei de Drogas, o artigo 109, inciso III do Código Penal estabelece que, nos casos como em tela, a prescrição ocorrerá em 12 (doze) anos.

Verifica-se que, à época dos fatos, o réu era menor de 21 anos, contando-se pela metade o prazo prescricional, de acordo com o artigo 115 do Código Penal.

O cálculo prescricional foi encartado às fls. 475, segundo o qual a data provável da prescrição, em relação à pena corporal imposta ao acusado, é 30 de junho de 2022.

Analisando-se os elementos em tela, verifica-se que assiste razão ao i.

representante do M.P., uma vez que a prescrição, em relação à pena privativa de liberdade imposta ao acusado no v. acórdão, pela prática do delito descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 ainda não operou.

Contudo, verifica-se que, em relação à prática do delito descrito no artigo 309 da Lei nº 9.503/97, o réu foi condenado à pena de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário.

O artigo 114, inciso I, do Código Penal estabelece que a prescrição da pena de multa, quando for a única cominada, ocorrerá em 02 (dois) anos.

Verificando-se que, à época dos fatos, o réu era menor de 21 anos, contar-se-á pela metade o prazo prescricional, de acordo com o artigo 115 do Código Penal.

Desta maneira, observando-se os elementos em tela, ocorreu no presente caso a chamada prescrição da pretensão executória estatal, causa esta de extinção da punibilidade, como alude o disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, pois já decorreu mais de um ano desde o trânsito em julgado do v. acórdão para a acusação.

Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de CARLOS HENRIQUE SILVA DA TRINDADE, em relação à pena de multa aplicada pela prática do delito descrito no artigo 309 da Lei nº 9.503/97, pela prescrição da pretensão executória estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 110, 114, inciso I, e 115, todos do Código Penal.

Expeçam-se as comunicações de praxe.

P.I.C.

Após, tornem os autos cls. para novas deliberações.

Santos, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA